



Municipalidad Provincial
de Tacna

ORDENANZA MUNICIPAL

Nº 0049 10

Tacna, **30 DIC 2010**

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

POR CUANTO:

En Sesión Extraordinaria de fecha 30 de diciembre del presente año, el pleno del Concejo Municipal aprobó por Unanimidad el **Dictamen N° 228-2010-CAPP-MPT**, de la Comisión de Administración Planificación y Presupuesto, a fin de **establecer modificaciones a la O.M. N° 043-08-MPT, publicada el 31 de diciembre del 2008, que aprueba el Régimen Normativo Tributario Municipal de Arbitrios Públicos Municipales.**

CONSIDERANDO:

Que, en uso de sus facultades normativas, la Municipalidad Provincial de Tacna a través de la O.M. N° 043-08-MPT, aprobó el Régimen Normativo Tributario Municipal de Arbitrios Públicos Municipales, que contemplan regímenes especiales e inafectación a determinados grupos sociales altamente vulnerables por razones de salud o desprotección familiar, debidamente acreditados, siendo necesario ampliar los alcances de los referidos beneficios a favor de contribuyentes que acrediten condición económica precaria o indigente, cuyas obligaciones pendientes de pago, ponga en riesgo la subsistencia personal o familiar, debidamente comprobada y sustentada con informe detallado del Área Social de la Gerencia de Servicios Públicos Locales, debiendo ser formalizada mediante resolución por la Gerencia de Gestión Tributaria.

Que, el ordenamiento jurídico tributario precisa la facultad de exoneración, al amparo de los Artículos 66º, 68º y 69º del Decreto Legislativo N° 776 - Ley de Tributación Municipal, que asigna a las Municipalidades la facultad de crear tasas por la contraprestación de un servicio público o administrativo. A su vez, el Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado con Decreto Supremo N° 135-99-EF en su segundo párrafo de la Norma IV - Principio de Legalidad Reserva de Ley, que señala expresamente que los Gobiernos Locales mediante Ordenanzas pueden crear, modificar y suprimir Contribuciones, Arbitrios, Derechos y Licencias o Exonerar de ellos dentro de jurisdicción y con los límites que señala la Ley.

Que, el numeral 3 del artículo 27º del Código Tributario, aprobado por D.S. N° 135-99-EF y su modificatoria D.Leg. N° 981, señala que la obligación tributaria se extingue, entre otras por condonación, disposición que guarda concordancia con el artículo 41º del referido cuerpo legal, que establece "excepcionalmente, los Gobiernos Locales podrán condonar, con carácter general, el interés moratorio y las sanciones, respecto de los impuestos que administren. En el caso de contribuciones y tasas dicha condonación también podrá alcanzar al tributo"; en ejercicio de la autonomía Política, Económica y Administrativa, conforme a las facultades que establece el Reglamento del Concejo y a lo aprobado en Sesión Extraordinaria de Concejo, con la dispensa del trámite de lectura y aprobación de actas, el Pleno del Concejo Municipal por UNANIMIDAD dictó la siguiente:



Municipalidad Provincial
de Tacna

ORDENANZA MUNICIPAL

Nº 0049 10

ORDENANZA

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR, la O.M. Nº 0043-08, que aprueba el Régimen Normativo Tributario Municipal de Arbitrios Públicos Municipales, en el extremo referido a los regímenes especiales e inafectaciones por determinados supuestos tributarios a favor de los contribuyentes del distrito Tacna, en los términos siguientes:

Condonación total por precariedad económica.-

Se condonará el pago total de Arbitrios Públicos Municipales de Limpieza Pública, Parques y jardines, Disposición Final y Serenazgo a petición de parte, a favor de los contribuyentes, cónyuge o parientes del primer grado de consanguinidad en línea recta, que acrediten su condición económica precaria o indigente, que sufran discapacidad registrada y acreditada en el CONADIS, que padezcan alguna enfermedad oncológica, tuberculosis (TBC), que les impida desempeñar alguna actividad para su auto sostenimiento y limite su capacidad contributiva, debidamente comprobada y acreditada, de acuerdo al Informe Socio Económico emitido por el Área Social de la Gerencia de Desarrollo Económico Social, debiendo contar con la acreditación o reconocimiento del CONADIS, Constancia de Pobreza emitida por la parroquia del sector e Informe Médico de la Sub Gerencia de Gestión Ambiental y Salud, según corresponda, formalizada mediante resolución emitida por la Gerencia de Gestión Tributaria.

Modificación del Régimen Especial (Art. 11º).- Conforme se establece:

Exoneración parcial de Arbitrios Públicos:

"c) Los contribuyentes propietarios únicos o en sociedad conyugal, mayores de 60 años, que no perciban pensión de jubilación (pública o privada) o que ésta no supere el 12% de la UIT vigente, que cuenten con un solo predio a nivel nacional, destinado al uso exclusivo de casa habitación, cuya base imponible de éste, no supere las 15 UIT, pagarán el 50 % (cincuenta por ciento) de la tasa establecida para la zona en donde se ubica el predio; para tal efecto, deberá presentar Certificado de Supervivencia en forma anual obligatoria y Constancia de la ONP."

Modificación de Inafectaciones (Art. 12º).- Conforme se establece:

Exoneración total de Arbitrios Públicos:

"h) Los propietarios de un solo predio a nivel nacional destinado exclusivamente al uso de vivienda, que no perciban pensión o que ésta no supere el 12% de la UIT vigente, que impida su auto sostenimiento y limite su capacidad contributiva por:

- Condición económica precaria o indigente, adjuntando la Constancia de Pobreza emitida por la parroquia del sector.
- Discapacidad registrada y acreditada en el CONADIS.



*Municipalidad Provincial
de Tacna*

ORDENANZA MUNICIPAL

Nº 0049 10

- Que padezcan alguna enfermedad oncológica, tuberculosis (TBC), acreditada con el Informe Médico de la Sub Gerencia de Gestión Ambiental y Salud.

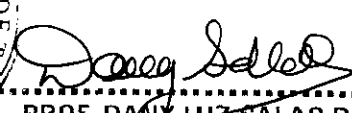
Para tal efecto, deberá contar con el Informe Socio Económico del Área Social de la Gerencia de Desarrollo Económico Social y acreditar con el Certificado de Supervivencia en forma anual obligatoria, formalizada mediante resolución emitida por la Gerencia de Gestión Tributaria."

ARTICULO SEGUNDO: Actualizar los requisitos establecidos en los procedimientos del Texto Único de Procedimientos Administrativos- TUPA de la entidad, debiendo complementar al procedimiento ITEM 02.36 del TUPA.

ARTICULO TERCERO: Disponer, la publicación en el diario encargado de avisos judiciales e integrar al Portal Electrónico de la MPT, www.munitacna.gob.pe.

POR TANTO MANDO:

SE REGISTRE, PUBLIQUE Y CUMPLA

 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
TACNA

.....
PROF. DANY LUZ SALAS RIOS
ALCALDESA

DSR/emr/hva
C.C. ALC.
GA.
GGT.
GDES
SGPFyR
Arch.